COMPETENCIA PROFESIONAL · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

TEMA 2 · Derecho mercantil

Esquema visual con **todos los datos** que caen en los test (1B01 – 1B02 · 542 preguntas del banco)

Empresario · Registro y contabilidad · Trámites y concurso · Sociedades · Cooperativas



1B01 · parte 1

El empresario

- Quién es, capacidad y prohibiciones
- Responsabilidad y bienes del matrimonio
- Emprendedor de Responsabilidad Limitada
- Factor, establecimiento y sucursal

1B01 · parte 2

Registro y contabilidad

- Registro Mercantil y BORME
- Libros obligatorios y legalización
- PGC y principios contables
- Cuentas anuales

1B01 · parte 3

Trámites y concurso

- Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento
- PAE y DUE
- Concurso de acreedores
- Voluntario/necesario · fortuito/culpable

1B02 · 307 preguntas (el que más cae)

Sociedades mercantiles

- Colectiva y comanditaria simple
- SA, SL y comanditaria por acciones
- Junta, administradores, cuentas
- Obligaciones, disolución y liquidación

1B02 · sociedades especiales

Laborales, cooperativas y AIE

- Sociedades laborales (Ley 44/2015) · Cooperativas (Ley 27/1999): socios, órganos, economía · Agrupación de interés económico (Ley 12/1991)

Cómo usar este esquema

60.000 € = dato que te preguntan tal cual

⚠ **TRAMPA** la respuesta «lógica» no es la buena

TRUCO regla para acordarte

Al final tienes 3 páginas de repaso: **la tabla de todas las sociedades**, **todos los números** en una hoja y **las trampas** más típicas.

1B01 El empresario (I)

Quién es · Capacidad · Prohibiciones · Responsabilidad · Bienes del matrimonio

¿Quién es empresario? CCom 1-5

CAPACIDAD LEGAL
mayor de edad (18)
+
libre disposición de bienes

+

HABITUALIDAD
dedicarse al comercio de forma habitual
se presume si anuncia un establecimiento

=

EMPRESARIO
en nombre propio

- ✗ No hace falta licencia fiscal ni establecimiento abierto
- ✗ No se exige nacionalidad española
- ✓ Puede actuar por sí o por **representantes**

Individual = persona física. **Social** = la sociedad (persona jurídica). Los **socios no son empresarios**: el empresario es la sociedad.

Menores: no pueden empezar (ni el **emancipado**). Sí pueden **continuar** el comercio de sus padres o causantes **por medio de sus guardadores**.

Prohibidos (cargo incompatible) CCom 14

- ✗ **Jueces**
- ✗ Ciertos **militares** con mando
- ✗ **Corredores de comercio**
- ✗ **Inhabilitados** por la Ley Concursal
- ✓ Los habilitados para ser titulares de empresa de transporte **sí**

Tamaño de empresa (UE)

< 250
trabajadores = **PYME**

- PYME = **micro, pequeña y mediana**
- Además: **pequeñas de mediana capitalización** y **grandes**

¿Con qué responde? CC 1911 · 1903

Empresario individual: con **todos sus bienes presentes y futuros**, los del negocio y los personales.
Sociedad: según su **clase**.

Responde de los actos de sus **empleados en el ejercicio de sus funciones**, aunque no diera una orden expresa.

Responsabilidad objetiva (sin culpa), solo frente a **consumidores y usuarios**: **productos defectuosos** (muebles, gas, electricidad) y **servicios** con garantía de eficacia o seguridad.

Empresario casado: ¿qué bienes responden? CC 1365 · 1327

GANANCIALES
(comunes del matrimonio)
✓ **Responden EN TODO CASO**
sean o no del negocio · el otro cónyuge no puede oponerse

PRIVATIVOS
(solo del otro cónyuge)
✗ **Solo con consentimiento EXPRESO**
(el tácito no vale)

El consentimiento:
sin forma especial
revocable libremente
Capitulaciones → **escritura pública**

1B01 El empresario (II)

Emprendedor de Responsabilidad Limitada (Ley 14/2013) · Factor · Establecimiento y sucursal

Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) · solo personas físicas



VIVIENDA HABITUAL protegida si vale...

300.000 € población ≤ 1 millón

450.000 € población > 1 millón

BIENES DE EQUIPO del negocio



protegidos hasta la **facturación de los 2 últimos ejercicios**

✗ viviendas de temporada ✗ el resto

Trámites

- Inscribirse en el **Registro Mercantil** y anotar que es ERL y qué bienes no responden
- Vivienda → siempre en el **Registro de la Propiedad**
- Bienes de equipo → **R. Mercantil + R. de Bienes Muebles** (el Registrador Mercantil envía certificación telemática)

Documentación: su nombre + «**Emprendedor de Responsabilidad Limitada**» o «**ERL**».

Cuentas: como una **SL unipersonal** (salvo estimación objetiva); depositarlas en el Registro Mercantil en **7 meses**.

Pierde la protección

- ✗ No deposita las cuentas en 7 meses
- ✗ **Negligencia grave** por **sentencia firme**
- ✗ **Concurso culpable**

Colaboradores: el factor CCom 282

- **Factor** = gerente o apoderado general; actúa **por cuenta del empresario**.
- Necesita **capacidad legal para obligarse** + **poder** del empresario.
- El empresario responde de sus actos **relacionados con la actividad**.
- Hace negocios del mismo tipo sin permiso → **beneficios para la empresa**, **pérdidas para él**.
- **Dependientes y mandatarios singulares**: apoderamiento **limitado**.

Establecimiento y sucursal

- **Establecimiento mercantil**: **conjunto patrimonial unitario organizado** para el negocio.
- **Sucursal**: establecimiento secundario con **representación permanente** y **cierta autonomía de gestión**.
- Se inscribe en el R. Mercantil de la provincia **del domicilio de la sucursal**.
- **Sociedades extranjeras**: deben inscribir obligatoriamente sus sucursales en España.

TRUCO ERL = el **individual** que se protege. Los dos números: **300.000 / 450.000 €** (corte en **1 millón de habitantes**) y **7 meses** para depositar cuentas.

1B01 Registro Mercantil y contabilidad

Inscripción · BORME · Libros · Legalización · PGC · Cuentas anuales

Registro Mercantil CCom 16-19

¿Quién se inscribe?

- ✓ **Obligatorio**: sociedades y **navieros**
- ✓ **Voluntario**: empresarios individuales
- ✗ El individual **no inscrito** no puede inscribir ningún documento

¿Qué consta?

- Se inscribe por **escritura pública o documento judicial**
- Sociedad: su **constitución**
- Individual: **nombre comercial** y **poderes generales**
- Datos de inscripción en **toda la documentación**

Efectos: frente a terceros de buena fe **desde la publicación en el BORME**.

Además **legaliza los libros** de contabilidad (también de las empresas de transporte).

Libros de contabilidad CCom 25-30

DIARIO
✓ todos

día a día todas las operaciones (o totales de periodos ≤ trimestre)

INVENTARIOS Y CUENTAS
✓ todos

balance inicial, balances de comprobación (trim.), inventario cierre y CCAA

ACTAS
✓ sociedades

acuerdos de Juntas, consejo y administrador
✗ el individual no lo lleva

MAYOR
✗ NO obligatorio

recoge todas las cuentas
se puede legalizar
si el empresario quiere

4 meses
legalizar libros electrónicos tras el cierre

6 años
conservar desde el **último asiento** (aunque cese)

Herederos
los conservan si **fallece** · **liquidadores** si la sociedad se disuelve

€
claridad, orden de fechas, sin blancos, abreviaturas generales

Los lleva el empresario **o personas autorizadas**. Legalizado = **diligenciado (sellado) por el Registro Mercantil**. Si terceros examinan los libros, lo hacen **en el establecimiento del empresario**. Balance de comprobación = verificar lo ya registrado.

Plan General de Contabilidad

- Obligatorio para **todas las empresas** (también transporte). Nadie valora «a su gusto».
- **PGC de PYMEs** si no superan ciertos límites.
- **Principios**: **empresa en funcionamiento** · **devengo** · **prudencia** · **uniformidad**
- Valoración: **precio de adquisición, coste de producción o valor razonable**; moneda de su entorno.
- Ejercicio **anual** = año natural, por regla general.

Cuentas anuales · en 3 meses desde el cierre

- ✓ **Balance** → activo y pasivo
- ✓ **Pérdidas y ganancias** → ingresos y gastos (cada 12 meses)
- ✓ **Cambios en el patrimonio neto**
- ✓ **Flujos de efectivo** → cobros y pagos
- ✓ **Memoria** → amplía y comenta

Ejercicio actual + **anterior**, en euros, **imagen fiel**; las firman el empresario o los **administradores**; hay **modelos abreviados**.

⚠ **TRAMPA** Empresario **individual**: solo **balance, PyG y memoria** (abreviados). Su **auditoría** solo si la acuerda el **Secretario judicial o el Registrador mercantil**; el informe va a quien lo designó, al solicitante y al auditado.

1B01 Trámites para empezar la actividad

Hacienda · Ayuntamiento · Seguridad Social · Autoridad laboral · PAE y DUE

Línea de tiempo: antes y después de empezar

ANTES DE EMPEZAR

- **Declaración censal de alta** (Hacienda)
- **Inscripción en la Seguridad Social**

DESPUÉS DE EMPEZAR

- Apertura centro de trabajo: **30 días** a la autoridad laboral

INICIO

CAMBIOS EN HACIENDA

Modificación censal: **1 mes**

Baja por cese: **1 mes**

SEGURIDAD SOCIAL

Cese de la empresa y baja de trabajador: **3 días naturales**

SERVICIO DE EMPLEO

se comunican TODOS los contratos y sus prórrogas

Hacienda

- **Declaración censal de alta**: toda persona física o jurídica, **antes del inicio**. Sirve para pedir el **NIF** y entrar en el **Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores**.
- Comunica **régimen de IRPF, de IVA y domicilio**. NIF en la Administración del **domicilio fiscal**.
- Censal **simplificada**: exige, entre otros, **residir en España**.
- **IAE**: declaran todos **salvo los exentos**.
- Declaración anual de operaciones: entregas y adquisiciones **por separado**; no la presentan quienes no tienen sede/establecimiento/domicilio en España.

Seguridad Social, ayuntamiento, laboral

- **Inscripción de la empresa**: obligatoria, **antes de empezar**, **única para toda España**; se elige quién cubre la **enfermedad profesional**.
- Comunicar variaciones de datos, actividades distintas y trabajadores con especialidades de cotización.
- **Ayuntamiento**: licencia de **obras** si son importantes + **comunicación previa, declaración responsable o licencia de actividad**.
- Centro de trabajo: se **comunica**, **no se pide autorización**. Reanudación tras reformas: antes o después.

Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y DUE

Son **oficinas físicas y servicios electrónicos** para **facilitar la creación de empresas**, informar y apoyar la financiación.

Allí se inicia el **Documento Único Electrónico (DUE)**, con la información que necesita cada organismo.

El DUE sirve para inscribir al **ERL en el Registro Mercantil** y las **obligaciones tributarias de inicio**.

1B01 Concurso de acreedores

Ley Concursal (RDLeg 1/2020) · Quién · Juez · Solicitud · Tipos · Masa y créditos · Calificación

¿Quién puede ser concursado?

✓ Cualquier **deudor**, persona natural o jurídica

✗ Entidades territoriales, **organismos públicos** y entes de derecho público

Insolvencia = no poder cumplir **regularmente** sus obligaciones exigibles (actual o **inminente**).

Juez competente

- **Juez de lo Mercantil** del **centro de intereses principales** (sociedad: domicilio social)
- Concurso conjunto → el del deudor con **mayor pasivo**
- Varias solicitudes → el de **la primera**
- La cuestión de competencia **no suspende** el proceso

Plazos clave

2 meses
para pedirlo desde que conoce la **insolvencia actual**

10 días
vista si el deudor **se opone**

¿Quién lo pide y con qué?

Pueden pedirlo

✓ El **deudor**

✓ Cualquier **acreedor**

✓ **Socios personalmente responsables**

✓ **Ministerio Fiscal** (casos previstos)

✗ Acreedor que compró el crédito (inter vivos, título singular) en los **6 meses** anteriores

El acreedor se basa en...

- **Título con ejecución o apremio sin bienes bastantes**
- Declaración judicial firme de insolvencia
- **Sobreseimiento general** de pagos · embargos generales · **alzamiento de bienes**
- Impago **3 meses** de tributos o Seguridad Social, o **3 mensualidades** de salarios

Los testigos no bastan: hay que aportar el documento.

El deudor aporta...

- **Memoria** económica y jurídica de los **últimos 3 años**
- **Inventario** de bienes y derechos
- **Nº de trabajadores** y sus representantes

Puede oponerse alegando **inexistencia del hecho** o **solvencia**.

Voluntario o necesario

VOLUNTARIO
la 1.ª solicitud es del DEUDOR
CONSERVA la administración (intervenido)

NECESARIO
la solicitud NO es del deudor
PIERDE la administración (le sustituyen)

El juez puede cambiarlo **por auto**, oídos el administrador concursal y el concursado.

Auto de declaración

- El juez examina la solicitud **el mismo día del reparto** o el siguiente hábil.
- Incluye: **voluntario/necesario**, **medidas cautelares**, **administración concursal** y **llamamiento a acreedores**.
- Se publica en el **BOE**. Entidades de crédito → aviso al **Banco de España y CNMV**.
- Administración concursal: **1 persona**, con **derecho a retribución**.
- Concurso principal: **alcance universal** (bienes dentro y fuera de España).

Masa, créditos y calificación

- **Masa activa**: bienes a la fecha de declaración + los que **se reintegren**. Vender solo con **autorización del juez** hasta el convenio.
- Créditos: **privilegiados** → **ordinarios** → **subordinados**. **Multas y sanciones = subordinados**.
- Calificación: **fortuito** o **culpable** (dolo o culpa grave; la **doble contabilidad** lo hace culpable).

≤ 15 años
inhabilitación para administrar bienes ajenos

≥ 2 años
inhabilitación para representar a nadie

1B02 Sociedades mercantiles: el mapa

Reglas generales · Personalistas vs capitalistas · Quién responde con su patrimonio

Toda sociedad mercantil CCom 116-119

ESCRITURA
PÚBLICA (notario)

→

INSCRIPCIÓN
Registro Mercantil

→

PERSONALIDAD JURÍDICA
sociedad ≠ socios

Es mercantil si se constituye **conforme al Código de Comercio** (la SCA sí; la **comunidad de bienes no**). La separación de responsabilidades existe en **todas**, también colectiva y comanditaria. Pactos posteriores: **escritura + inscripción**.

¿Responden los socios con su patrimonio personal?

PERSONALISTAS (importa la persona · Código de Comercio)

COLECTIVA
Todos los socios: **personal, solidaria e ilimitada**
(subsidiaria: primero paga la sociedad)

COMANDITARIA SIMPLE
Colectivos: ilimitada
Comanditarios: solo lo aportado o lo que se obligaron a aportar

DE CAPITAL (importa el dinero · Ley de Sociedades de Capital, RDLeg 1/2010)

S.A.
nadie responde personalmente: solo lo que se obligó a aportar

S.L.
responsabilidad limitada siempre mercantil (sea cual sea su actividad)

COMANDITARIA POR ACCIONES
limitada, SALVO los **socios colectivos**

🔴 ilimitada · 🟠 mixta · 🟢 limitada · 🟡 limitada con excepción

TRUCO Si te preguntan **«¿qué socios responden personalmente en una sociedad de capital?»** → solo los **socios colectivos de la comanditaria por acciones**.

1B02 Sociedades personalistas

Colectiva y comanditaria simple (Código de Comercio)

Sociedad colectiva CCom 125-144

Socios (mínimo **2**)
- **Capitalistas**: aportan dinero o bienes
- **Industriales**: aportan **trabajo**

Razón social: nombre de **alguno** de los socios (no hace falta todos).
Escritura: nombre y domicilio de los socios, duración…

Reparto (si el contrato calla)
- Capitalista: **en proporción a lo aportado**
- Industrial: como el **capitalista de menor participación**
- Industrial: **no participa en pérdidas** (salvo pacto)

Administración
- Uno o varios socios
- Dada en el **contrato de constitución** → **no se puede revocar**
- Socio no administrador que se compromete contra los administradores → **el compromiso vale**; el perjuicio lo asume él

Deberes de los socios

- No puede **transmitir su interés** sin el **consentimiento de los demás**.
- Usa la firma social para lo suyo → **ganancias a la sociedad**, **pérdidas para él** y puede ser **excluido**.
- Puede operar por su cuenta **sin permiso** si la sociedad tiene **objeto determinado** y el negocio **no es del mismo tipo**.

Disolución de la colectiva

✓ **Muerte** de un socio
✓ **Cumplimiento del plazo** (para seguir: **nuevo contrato**; no hace falta anotarlo para afectar a terceros)
✓ Pérdida **completa** del capital (no basta ⅔)
✓ Fase de **liquidación del concurso** de un socio
✓ Tiempo **indefinido** → la pide **un solo socio**
✗ Falta puntual de beneficios

Cabe la **rescisión parcial**: se rompe solo con un socio y la sociedad sigue.

Comanditaria simple

SOCIOS COLECTIVOS

responden con TODOS sus bienes

✓ administran y representan
✓ su nombre va en la razón social

SOCIOS COMANDITARIOS

solo arriesgan lo aportado

✗ **no administran ni representan**
examinan cuentas si lo prevé el contrato

⚠ **TRAMPA** Si un **comanditario pone su nombre** en la razón social → **cambia su responsabilidad** y responde como colectivo.

1B02 Sociedades de capital: SA vs SL

Capital · Constitución · Acciones y participaciones · Unipersonalidad

60.000 €
SA (y SCA): capital mínimo · **suscrito entero** y **desembolsado ¼**

1 €
SL: capital mínimo, **sin máximo** · **desembolsado al 100 %** desde el origen

< 3.000 €
SL «barata»: reserva legal **20 %** del beneficio · en liquidación los socios responden de lo que falte **hasta 3.000 €**

	Sociedad Anónima (S.A.)	Sociedad Limitada (S.L. / S.R.L.)
El capital se divide en	**Acciones**: valor mobiliario; títulos o anotaciones en cuenta; nominativas o al portador	**Participaciones**: **no** son títulos valores, **no** pueden llamarse acciones; siempre **nominativas**
Divisibles	No: **indivisibles**	No: **indivisibles**
Registro	Libro registro de acciones **nominativas**	**Libro registro de socios** (todas las participaciones)
Formas de constituirse	Contrato, acto unilateral o **sucesiva** (suscripción pública: **solo la SA**)	Contrato entre 2 o más o acto unilateral
Fundadores	Responden **solidariamente** de las aportaciones no dinerarias; derechos especiales **máx. 10 años** (solo SA)	Aportaciones no dinerarias descritas en la **escritura**
Asistencia a la junta	Todos, salvo que los estatutos exijan un mínimo de acciones	**Todos** los socios
Acuerdos ordinarios	**Mayoría simple** de los presentes o representados	Mayoría de votos válidos que sean ≥ ⅓ de las participaciones
Votos	Puede haber acciones **sin voto** (dividendo mínimo preferente) y límite de votos	**Un voto por participación** (salvo estatutos)
Plazo de los administradores	El que fijen los **estatutos**	**Indefinido** (salvo estatutos); cobran solo si lo dicen los estatutos
Consejo de administración	Más de 2 personas	**3 a 12** miembros, se reúne al menos **1 vez al trimestre**
Obligaciones	Sí, también **convertibles**	Sí, pero **no convertibles**; máx. **el doble de recursos propios** (salvo garantía)
Acciones propias	Si las suscribe al emitirlas: **venderlas en 1 año**	Adquisición **derivativa** en ciertos supuestos

Unipersonalidad (solo SA y SL)

- **Originaria** (nace con 1 socio) o **sobrevenida** (todo el capital pasa a uno).
- En **escritura** + **inscripción** con la **identidad del socio único**.
- No inscrita en **6 meses** → el socio responde **personal, ilimitada y solidariamente** de las deudas de ese periodo.
- La **SCA no** puede ser unipersonal.

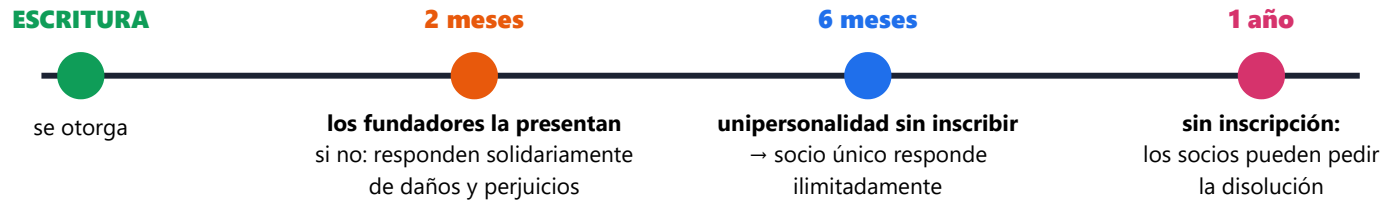
Aportaciones

- **Suscribir** = comprometerse; **desembolsar** = pagar.
- Solo **bienes o derechos valorables**. **Nunca trabajo ni servicios**.
- Acciones sin aportación efectiva → **nulas**. Dinero → **certificado de depósito** a nombre de la sociedad.
- Accionista **moroso**: **no vota** y **no cobra dividendos**.

1B02 Sociedades de capital: vida de la sociedad

Constitución · Denominación · Estatutos · Junta general · Administradores

Constitución: los plazos



Sin inscripción **no hay personalidad jurídica**. Acciones y participaciones se transmiten **desde la inscripción**.

Denominación

- **Una sola**, no idéntica a otra existente (aunque sea de otro tipo)
- SA: «S.A.» · SL: «S.L.» o «S.R.L.»
- Nada engañoso ni contrario a las buenas costumbres

Nacionalidad y web

- Española si tiene **domicilio en España** (da igual dónde se constituyó)
- Domicilio: **administración efectiva** o **establecimiento principal**
- Sucursales **en cualquier lugar**
- Web obligatoria solo si **cotiza**

Estatutos

- **Denominación, objeto, capital**, acciones y nominal, administración, cómo se adoptan acuerdos
- SCA: socios colectivos
- Identidad de los socios → en la **escritura**, no en estatutos
- Duración **indefinida**; ejercicio acaba el **31-12**

Junta general (sus acuerdos obligan a todos, también ausentes y disidentes)

ORDINARIA
en los **6 primeros meses**: censurar la gestión, aprobar cuentas, aplicar el resultado

UNIVERSAL
sin convocatoria: **todos los socios** presentes y **unanimidad** para celebrarla

5 %
del capital puede **pedir que se convoque** (la convocan administradores o liquidadores)

Compete a la junta: **aumentar capital**, **modificar estatutos** (ej. ampliar objeto), **nombrar administradores y auditor**. Cualquier otra = **extraordinaria**.

Administradores

- Los nombra la **junta** + inscripción
- Personas **físicas o jurídicas**; **no** tienen que ser socios; un menor **emancipado** sí
- La junta los **cesa en cualquier momento**
- Responden frente a **sociedad, socios y acreedores**
- **Lealtad**: evitar conflictos, secreto, abstenerse de votar
- **No** deben seguir al accionista mayoritario
- **Consejo**: más de **2** administradores conjuntos
- **Consejero delegado**: lo designa el consejo; delegación permanente con ⅔ + inscripción
- Impugnar acuerdos del consejo: socios con **1 %**

1B02 Sociedades de capital: cuentas, cambios y final

Cuentas y auditoría · Variaciones de capital · Obligaciones · Separación, disolución y liquidación · SCA

Cuentas anuales, auditoría y depósito

1 · Formular los administradores, en **3 meses** ; las firman **todos** › **2 · Auditar** si supera **2 de 3**: activo, cifra de negocios, nº medio de trabajadores › **3 · Aprobar** la junta ordinaria, en los **6 meses** tras el cierre › **4 · Depositar** en el Registro Mercantil; **cualquiera** puede consultarlas

Auditor: lo nombra la **junta**; comprueba la **imagen fiel** y el informe de gestión; **no se puede revocar** en el periodo inicial.

Informe de gestión: lo hacen las que **no pueden** formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto **abreviados**.

⚠ **TRAMPA** Sin depósito → **cierre registral**: no se admiten otras inscripciones.

Estatutos y capital

- **Modificar estatutos**: junta + **escritura** + **inscripción**.
- **Aumento en la SL**: **nuevas participaciones** o **subiendo el nominal**; con dinero nuevo, **beneficios** o **reservas**.
- **Reducción en la SA**: bajando el nominal; si es por pérdidas, para **equilibrar capital y patrimonio neto**.
- Suscripción preferente: **nuevas acciones/participaciones** y **obligaciones convertibles**.
- Dividendos en la SL: **en proporción a la participación**.

Obligaciones (títulos de deuda)

- El obligacionista es **acreedor**, no socio; en la liquidación **cobra antes** que los accionistas.
- Las acuerda: **no convertibles** → **órgano de administración**; **convertibles** → **junta general**.
- Escritura de emisión: **representante de la sociedad** + **comisario**.
- Títulos nominativos, al portador o anotaciones en cuenta.

Separación, disolución y liquidación

Separación: en la SL, el socio que **no votó a favor** de una **modificación sustancial del objeto**. Cobra **de la sociedad** el valor de sus acciones.

Disuelven

✓ **Acuerdo** de la junta
✓ Fin del **plazo** estatutario
✓ **Imposibilidad manifiesta** del fin social

No disuelven por sí solos

✗ Concurso · 2 años sin beneficios · 3 meses sin actividad · patrimonio < capital · petición de un % de socios

Efectos

- Se abre la **liquidación**
- Los administradores **cesan**; representan los **liquidadores**
- La sociedad **conserva su personalidad** mientras se liquida
- Libros → **Registro Mercantil**

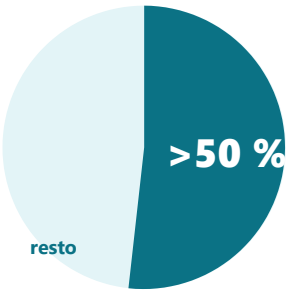
Comanditaria por acciones (SCA)

- Capital mínimo **60.000 €**; en lo no previsto, normas de la **SA**
- Los estatutos identifican a los **socios colectivos**, que administran
- El administrador es **socio colectivo desde que acepta el cargo**
- Responde **ilimitadamente** de las deudas **de su mandato**

1B02 Sociedades laborales y AIE

Ley 44/2015 de sociedades laborales · Ley 12/1991 de agrupaciones de interés económico

Sociedad laboral (SAL / SLL): la mayoría del capital es de los trabajadores



Más del 50 % del capital
en manos de socios trabajadores con contrato INDEFINIDO

≤ ⅓	3	≤ 49 %
del capital por socio (regla general)	socios como mínimo (regla general)	horas de indefinidos NO socios frente a las de los socios (sin contar discapacidad ≥ 33 %)

Acciones **nominativas**. Dos clases: **general** y **laboral**. En ampliaciones, preferencia **dentro de su clase**.

Venta **inter vivos**: preferencia de los **trabajadores indefinidos no socios**.

Personalidad al inscribirse en el **R. Mercantil**. Nombre: «Sociedad Limitada/Anónima **Laboral**». La **reserva especial** puede usarse para comprar sus propias acciones/participaciones.

Agrupación de Interés Económico (AIE)

- Para facilitar o mejorar la actividad de sus socios en algo **auxiliar**, **sin ánimo de lucro propio**.
- **Mercantil** y con **personalidad jurídica**. Inscripción en el R. Mercantil **obligatoria**.
- Se rige por su ley y, en lo no previsto, por la **sociedad colectiva**.
- Nombre con «Agrupación de Interés Económico» o **A.I.E.**
- Administrada por **una o varias personas**.
- Socios: responden **personal y solidariamente entre sí**.
- Los **beneficios son de los socios**.

TRUCO AIE = «colectiva sin ánimo de lucro»: por eso **supletoriamente la colectiva** y socios **solidarios**.

1B02 Cooperativas (Ley 27/1999)

Clases · Constitución · Socios · Órganos · Economía · Trabajo asociado y transportistas

Clases

3 socios
primer grado · cada uno máx. **⅓** del capital

2 cooperativas
segundo grado · cada socio máx. **30 %**; también individuales y entes públicos

Constitución

- **Escritura** inscrita en el **Registro de Sociedades Cooperativas** → personalidad
- Escritura: otorgantes, **aportación mínima suscrita**, **valor de las no dinerarias**, primer **Consejo Rector**
- «**Sociedad Cooperativa**»; cualquier actividad lícita
- Domicilio donde **centraliza la gestión administrativa**
- Con terceros no socios **solo si lo prevén los estatutos**

Socios

- Personas **físicas y jurídicas**
- **De trabajo**: físicas que aportan trabajo
- **Colaboradores**: desembolsan lo que diga la Asamblea
- Responden hasta sus **aportaciones suscritas**
- **No compiten** salvo permiso del Consejo Rector; aceptan cargos salvo causa justificada

Órganos de la cooperativa

ASAMBLEA GENERAL

- aprueba cuentas (ordinaria)
- nombra interventores
- aportaciones adicionales
- acuerda la disolución

Extraordinaria: 20 % votos

CONSEJO RECTOR

- gobierno, gestión y representación; sanciona
- Presidente, Vice y Secretario
- mínimo **3** · mandato **3 a 6 años**
- < 10 socios: puede haber administrador único

INTERVENCIÓN

- nº ≤ consejeros
- hasta ⅓ expertos independientes (no socios)
- revisan TODA la documentación

COMITÉ DE RECURSOS

POTESTATIVO

resuelve los recursos contra las sanciones del Consejo Rector

Economía y libros

- **Sin capital mínimo legal**: lo fijan los estatutos, **desembolsado entero**.
- Recursos: aportaciones obligatorias y voluntarias, **cuotas** (no reembolsables), obligaciones.
- Aportaciones remuneradas solo con **resultados positivos**; se transmiten a **otro socio**, a quien sea socio en **3 meses** o a **herederos**. Pérdidas → fondos de reserva voluntarios.
- Libros: **registro de socios**, **aportaciones al capital**, **inventarios y cuentas** (no Mayor). Los legaliza el **Registro de Cooperativas**.
- Auditoría: si lo dicen los **estatutos**, la **Asamblea** o el **5 %** de los socios.

Bajas y sanciones

- **Voluntaria**: con **preaviso** (salvo permanencia mínima). Pierde requisitos → **obligatoria**.
- Le devuelven las aportaciones **descontando pérdidas**; el reembolso **puede rehusarse** si así se configuran.
- Le exigen **aportaciones adicionales** y no está de acuerdo → puede **darse de baja**.
- Faltas **leves, graves, muy graves** (en estatutos). **Expulsión solo por muy grave**.

Trabajo asociado: solo personas físicas, relación **societaria** (no laboral), **anticipos ≤ 1 mes**.
Transportistas: socios titulares de empresas de transporte; objeto: servir a sus socios.

VS Todas las sociedades de un vistazo

La tabla para no confundir socios, capital y responsabilidad

Tipo	Socios mínimos	Capital mínimo	Responsabilidad de los socios	Ley	Dónde se inscribe / dato estrella
Colectiva	2	—	Personal, solidaria e ilimitada (subsidiaria)	Código de Comercio	R. Mercantil · razón social con algún socio · industrial sin pérdidas
Comanditaria simple	2 (1 colectivo + 1 comanditario)	—	Colectivos ilimitada · comanditarios lo aportado	Código de Comercio	Comanditario con su nombre en la razón → responde como colectivo
S.A.	1 (unipersonal)	**60.000 €**, ¼ desembolsado	Limitada a lo que se obligó a aportar	RDLeg 1/2010	Acciones · constitución sucesiva · obligaciones convertibles
S.L.	1 (unipersonal)	**1 €**, 100 % desembolsado	Limitada	RDLeg 1/2010	Participaciones nominativas · siempre mercantil · < 3.000 € reglas especiales
Comanditaria por acciones	— (no unipersonal)	**60.000 €**	Limitada salvo socios colectivos	RDLeg 1/2010 (+ SA)	Administrador = socio colectivo desde que acepta
Laboral (SAL/SLL)	3	El de SA o SL	Limitada	Ley 44/2015	> 50 % trabajadores indefinidos · ≤ ⅓ por socio · ≤ 49 % horas
Cooperativa 1.er grado	3	Lo fijan los estatutos	Hasta las aportaciones suscritas	Ley 27/1999	Registro de Sociedades Cooperativas · ≤ ⅓ por socio
Cooperativa 2.º grado	2 cooperativas	Lo fijan los estatutos	Hasta las aportaciones suscritas	Ley 27/1999	≤ 30 % por socio
AIE	—	—	Personal y solidaria entre sí	Ley 12/1991	R. Mercantil obligatorio · sin ánimo de lucro · supletoria la colectiva
ERL (no es sociedad)	1 persona física	—	Ilimitada salvo vivienda (300/450 mil €) y bienes de equipo	Ley 14/2013	R. Mercantil + R. Propiedad · cuentas en 7 meses

📚 ¿Qué libros lleva cada uno?

Empresario individual

- ✓ Diario
- ✓ Inventarios y Cuentas Anuales
- ✗ Actas

Sociedad mercantil

- ✓ Diario
- ✓ Inventarios y Cuentas Anuales
- ✓ Actas

Cooperativa

- ✓ Registro de socios
- ✓ Aportaciones al capital
- ✓ Inventarios y Cuentas Anuales

El **Libro Mayor** no es obligatorio para nadie. Libros legalizados por el **Registro Mercantil** (cooperativas: **Registro de Cooperativas**).

Todos los números del Tema 2 en una hoja

Repaso relámpago: tapa la explicación y di de qué es cada número

18 años + libre disposición = capacidad	**< 250** trabajadores = PYME	**300.000 €** vivienda protegida ERL	**450.000 €** ERL en población > 1 millón
2 ejercicios facturación: tope bienes de equipo ERL	**7 meses** ERL deposita cuentas o pierde protección	**≤ trimestre** totales en el Diario	**4 meses** legalizar libros electrónicos
6 años conservar libros desde el último asiento	**3 meses** formular cuentas anuales	**12 meses** periodo de la cuenta de PyG	**5** documentos de las cuentas anuales (individual: 3)
Antes censal de alta e inscripción en la SS	**1 mes** modificación y baja censal	**3 días nat.** cese de empresa / baja de trabajador (SS)	**30 días** comunicar apertura del centro de trabajo
2 meses deudor pide el concurso	**6 meses** crédito comprado antes: no puede pedir concurso	**3 meses** impago de tributos o SS (o 3 salarios)	**3 años** memoria del deudor
10 días vista si el deudor se opone	**1 persona** administración concursal	**15 / 2 años** inhabilitación máx. / mín. (culpable)	**2** socios mínimos en la colectiva
60.000 € capital mínimo SA y SCA	**¼** desembolso mínimo SA	**1 €** capital mínimo SL (100 % pagado)	**3.000 € · 20 %** SL pequeña: reserva legal del beneficio
2 meses presentar la escritura a inscribir	**6 meses** inscribir la unipersonalidad	**1 año** sin inscribir → pedir disolución · vender acciones propias	**10 años** derechos especiales de fundadores (SA)
6 meses junta ordinaria tras el cierre	**5 %** del capital pide convocar la junta	**⅓** participaciones para acuerdos SL	**1 %** impugnar acuerdos del consejo
3 a 12 consejeros SL · reunión trimestral	**⅔** delegar facultades permanentes	**2 de 3** parámetros para auditoría obligatoria	**×2** recursos propios: tope obligaciones SL
> 50 % · ⅓ laboral: capital trabajadores · máx. por socio	**49 % · 33 %** horas no socios · discapacidad excluida	**3 · 2** socios coop. 1.er grado · coops 2.º grado	**30 %** máx. por socio en coop. 2.º grado
3 a 6 años mandato del Consejo Rector (mín. 3)	**20 % · 5 %** votos: asamblea extra · socios: auditoría	**< 10** socios: administrador único en coop.	**1 mes** máximo entre anticipos (trabajo asociado)

Colores: **empresario** **registro y contabilidad** **trámites y concurso** **sociedades** **laborales, cooperativas, AIE**

⚠ Las trampas que más se fallan

Sacadas de las preguntas del banco donde la respuesta «lógica» no es la correcta

⚠ **TRAMPA** El **menor emancipado NO** puede ser empresario (no tiene libre disposición).

⚠ **TRAMPA** No hace falta **licencia fiscal** ni establecimiento para ser empresario: basta **capacidad + habitualidad**.

⚠ **TRAMPA** Los **socios no son empresarios**: el empresario es la sociedad.

⚠ **TRAMPA** Bienes **gananciales**: responden **siempre**. Privativos: solo con consentimiento **expreso** (revocable).

⚠ **TRAMPA** ERL es para **personas físicas**, no para sociedades. No protege la vivienda de temporada.

⚠ **TRAMPA** El **Libro Mayor no es obligatorio**. El individual **no lleva Actas**.

⚠ **TRAMPA** Libros: conservar **6 años desde el último asiento**, aunque cese. Los legaliza el **Registro Mercantil**.

⚠ **TRAMPA** Inscripción en el Registro Mercantil: **voluntaria** para el individual (obligatoria para sociedades y **navieros**).

⚠ **TRAMPA** Efectos frente a terceros: desde la publicación en el **BORME** (no desde la inscripción).

⚠ **TRAMPA** Centro de trabajo: se **comunica** en 30 días, **no** se pide autorización.

⚠ **TRAMPA** Concurso: **voluntario** conserva la administración; **necesario** la pierde. Lo publica el **BOE**.

⚠ **TRAMPA** Las **multas y sanciones** son créditos **subordinados**. La **doble contabilidad** = culpable.

⚠ **TRAMPA** La **comunidad de bienes** no es sociedad mercantil; la **SL** siempre lo es.

⚠ **TRAMPA** Colectiva: el socio **industrial no soporta pérdidas** y cobra como el capitalista que menos aportó.

⚠ **TRAMPA** Colectiva: disuelve la pérdida **completa** del capital (no ⅔) y la **muerte** de un socio.

⚠ **TRAMPA** Sociedad de capital: **nunca** se aporta **trabajo**. Acciones y participaciones son **indivisibles**.

⚠ **TRAMPA** Constitución **sucesiva** y obligaciones **convertibles**: **solo la SA**.

⚠ **TRAMPA** Unipersonal solo **SA y SL**; puede ser **sobrevenida**. No inscrita en 6 meses → responde ilimitadamente.

⚠ **TRAMPA** Es española la sociedad con **domicilio en España**, aunque se constituyera fuera.

⚠ **TRAMPA** Administradores: **no** tienen que ser socios; la junta los cesa **cuando quiera**; no obedecen al mayoritario.

⚠ **TRAMPA** La **declaración de concurso** o 2 años sin beneficios **no disuelven** por sí solos.

⚠ **TRAMPA** Disuelta la sociedad, **conserva su personalidad** mientras se liquida.

⚠ **TRAMPA** Cooperativa: se inscribe en el **Registro de Sociedades Cooperativas** (no el Mercantil) y **no hay capital mínimo legal**.

⚠ **TRAMPA** El **Comité de Recursos es potestativo**; la **expulsión** solo por falta **muy grave**.

🧠 Las 5 reglas que resuelven medio examen

1. **Escritura + Registro** = la sociedad existe (personalidad jurídica).
2. Personalista = socios **ilimitados** · de capital = socios **limitados** (salvo colectivos de la SCA).
3. **SA**: 60.000 € y acciones · **SL**: 1 € y participaciones.
4. Plazos «3»: cuentas en **3 meses**, memoria del concurso de **3 años**, baja en la SS en **3 días**.
5. Lo que pide el **deudor** es voluntario; lo que piden **otros**, necesario.